

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS

En la Ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, provincia del Guayas, a los diez días del mes de septiembre del año 2024, comparecen en este acto por un parte el señor Marco Antonio Neves Osorio en calidad de Representante legal de la empresa MANEOS PROYECTOS S.A.S. a quien en lo sucesivo y para los efectos de este Instrumento se le denominara "EL CEDENTE", por la otra parte comparece el señor Gonzalo Agustín Paez Parral en calidad de Representante Legal de la empresa PLANPROMIN S.A. a quien en lo sucesivo se le denominara el "EL CESIONARIO", ambos comparecientes son personas con plena capacidad legal para celebrar el presente CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS, al tenor de los siguientes antecedentes, Declaraciones y Clausulas:

PRIMERA. – ANTECEDENTES:

Mediante escritura pública número 20240901016P04472 celebrada ante el la señora Doctora Notaria Cecilia Paulina Calderón Jácome notaria decima sexta del cantón Guayaquil el 10 de julio del año 2024, se inscribe el contrato de Comodato celebrado entre la COMPAÑÍA COLORADO MINING COLMINING S.A. y LA COMPAÑÍA MANEOS PROYECTOS S.A.S. determinando entre otros las siguientes responsabilidades para las partes:

PRESTAMO DE USO.- Con los antecedentes expuestos, la compañía COLORADO MINING COLMINING S.A. cede y entrega en COMODATO o PRÉSTAMO DE USO a favor de la compañía MANEOS PROYECTOS S.A.S. la Planta de Beneficio conocida como Lajo, ampliamente descrito en la cláusula anterior, quien en su calidad de COMODATARIO está autorizado para hacer uso y ejercer el goce de los bienes, antes indicados, a través propio o de terceros, el manejo de la logística y el procesamiento de minerales en una cantidad máxima de 400 toneladas por día, por lo que se le otorga a la compañía MANEOS PROYECTOS S.A.S. el derecho exclusivo a beneficiar en la planta de beneficio. Al referirse a bienes se entiende que son y comprende el espacio físico en el que se encuentra la planta Lajo, entendiéndose también los derechos de uso y el servidumbre de acceso, uso y paso a las mismas, sin que nada pueda limitar tal derecho La compañía MANEOS PROYECTOS S.A.S. podrá hacer adecuaciones para beneficio de su operatividad dentro de la planta denominada LAJO, y todas las adecuaciones estructurales que se realicen quedarán en propiedad de COLORADO MINING COLMINING S.A.S. al término de este comodato.

SEGUNDA. – OBLIGACIONES.

El CESIONARIO, se obliga a recibir todas las responsabilidades adquiridas por el CEDENTE en la escritura de COMODATO referidas en la cláusula primera de antecedentes, esto es:

A.- Destinar la planta de beneficio descrita en la cláusula segunda para realizar actividades propias de su objeto social, es decir, actividades relacionadas al área minera. B.- Estar al día en sus obligaciones ante las entidades estatales entiéndase Servicio de Rentas Internas, Instituto de Seguridad Social, Agencia de Regulación y Control Minero. - C.- Evitar contingentes legales e imprevistos que por negligencia pongan en riesgo las instalaciones del

CEDENTE. D.- El CESIONARIO se obliga a reembolsar al COMODANTE los costos operativos de la planta de beneficio denominada LAJO, los cuales son, sin ser taxativos: personal operativo de COLORADO MINING COLMINING S.A., materiales y químicos, maquinarias, electricidad, mantenimiento, análisis y muestras de laboratorio, cochas, alimentación del personal, para lo cual el COMODANTE INICIAL presentará las correspondientes liquidaciones mensuales por escrito al CESIONARIO quien las deberá pagar máximo dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la presentación de la liquidación.- E.- El CESIONARIO se obliga para con el COMODANTE a pagarle un porcentaje del 1.5% sobre su facturación bruta a partir de la vigencia del mismo, para lo cual, el CESIONARIO deberá presentar obligatoriamente vía correo electrónico, sus facturas como soporte al pago del porcentaje a liquidar. Estos pagos se harán máximo dentro de 30 días posteriores a la finalización de cada mes. Esta prestación es resarcitoria sobre costos de producción y no una prestación mercantil. F.- A pagar la cantidad de US \$ 7.065 dólares por tonelada depositada en las relaveras denominada como "NÚMERO DE DIEZ" y que es propiedad de COLORADO MINING COLMINING S.A. Para la liquidación, el departamento correspondiente del COMODANTE remitirá la liquidación y factura respectiva al CESIONARIO. Estos pagos se harán máximo de 30 días de emitida la factura y para el cálculo se tomará en cuenta el valor de la tonelada seca dividida por 2'2' y multiplicada por el valor de US \$ 7.065. Esta prestación es resarcitoria sobre costos de producción y no una prestación mercantil. Esta obligación y se hace exigible desde marzo del año 2024;

TERCERA.- FACULTAD DEL COMODATARIO A CEDER SUS DERECHOS.-

Con base al literal G de la clausula quinta del contrato de Comodato celebrado entre la COMPAÑÍA COLORADO MINING COLMINING S.A. y LA COMPAÑÍA MANEOS PROYECTOS S.A.S. el cual determina:

El COMODANTE autoriza al COMODATARIO a que, en caso de que este lo requiera por así convenir a sus intereses, contratar con un tercero, sea persona natural o jurídica, la operación de la planta objeto del presente contrato; en este caso, el contratado tendrá las mismas obligaciones o descritas en los apartados A, B, C, H, I, quedando el CESIONARIO obligado a cancelar, contra la emisión de la respectiva factura, al COMODATARIO los valores descritos en el literal F de la Cláusula Quinta. Asumir la defensa de las demandas que COLORADO MINING COLMINING S.A. puede ver inmersa por la celebración del presente contrato, así como también del personal a cargo del COMODATARIO, de PLAMPROMIN S.A. o terceros proveedores de la clausula quinta de la escritura misma que inicien contra el COMODANTE en reclamo de prestaciones laborales o por el pago de facturas que tenga relación con la actividad propia de la planta LAJO a cargo del COMODATARIO. En caso de que se conmine al COMODANTE al pago de haberes laborales que corresponden al COMODATARIO el primero podrá ejercer el derecho de repetición hasta que se resarza la obligación. El personal afiliado a COLORADO MINING COLMINING S.A. será liquidado por ésta cuando proceda. EL COMODATARIO deberá comunicar a la compañía COLORADO MINING COLMINING S.A. de cualquier cambio de administración o manejo de la PLANTA

LAJO por parte de cualquier otra compañía. I.- A trabajar de manera técnica, respetando las normativas y reglamentos de la compañía COLORADO MINING COLMINING S.A. J.- EL COMODATARIO podrá hacer uso de la relavera DIEZ únicamente por un periodo máximo de un año contado desde el mes de abril del año dos mil veinticuatro, en caso de requerir más tiempo deberá negociar con la compañía COLORADO MINING COLMINING S.A. el costo de dicho uso, que no será del mismo valor que el aquí pactado.

CUARTA.- “EL CESIONARIO” Por su parte en este acto acepta la cesión de derechos que el “EL CEDENTE” realiza a su favor del Inmueble motivo del presente Instrumento.

QUINTA.- “EL CESIONARIO”, a partir de esta fecha, será el responsable de las obligaciones que con la celebración de este acto ha adquirido.

SEXTA.- “EL CESIONARIO”, está de acuerdo en celebrar el presente CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS”, con la finalidad de adquirir todas las responsabilidades antes descritas, con todos sus obligaciones, derechos y responsabilidades así como con sus frutos y accesorios en el estado físico que actualmente guarda.

SÉPTIMA.- “EL CEDENTE” Y EL CESIONARIO”, se obligan a gestionar por su cuenta y de manera independiente los trámites judiciales o extrajudiciales necesarios ante las autoridades correspondientes respecto de la CESIÓN DE DERECHOS”.

OCTAVA.- “LAS PARTES”, reconocen que en la celebración del presente contrato no existe dolo, error ni ningún otro vicio que afecte la nulidad del acto especificado en el mismo.

NOVENA.- En caso de controversias derivadas de la ejecución del presente contrato, por trato o exigencias injustas o abuso, las partes buscarán consensos a través del diálogo, en caso de persistir dichas controversias las partes renuncian fuero y domicilio y aceptan someterse a los jueces competentes de la jurisdicción del Cantón Guayaquil por la vía que legalmente corresponda.

DECIMA.- Leído que fue el presente contrato y enterados del contenido, valor, fuerza y alcance legal respecto de lo que en él se establecen, manifiestan su entera conformidad. Leído que fue el presente documento, lo firman las partes para su Constancia.

“EL CEDENTE”



Firmado electrónicamente por:
MARCO ANTONIO NEVES
OSORIO

“EL CESIONARIO”



Firmado electrónicamente por:
GONZALO AGUSTIN
PAEZ PARRAL